

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1387/2536

บริษัท บุรณา จำกัด  
กรมสรรพากร

โจทก์  
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 3 อัญฐ, มาตรา 17, มาตรา 18 ทวิ, มาตรา 39, มาตรา 65,  
มาตรา 71, มาตรา 84, มาตรา 85 ทวิ, มาตรา 87 ตรี

การประเมินเรียกเก็บภาษีตามประมวลรษฎากร มาตรา 18 ทวิจะต้องประเมิน  
ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 17และมาตรา 84 เว้นแต่อธิบดี  
หรือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรตามความจำเป็นให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่น  
แบบแสดงรายการตามมาตรา 3 อัญฐการที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลย ประเมิน  
เรียกเก็บภาษีการค้าออกเบี่ยค้างรับที่เกิดขึ้นสำหรับวันที่ 1 มกราคม 2527ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2528 จากโจทก์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531จึงเป็นการประเมินหลัง  
จากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528  
เป็นการประเมินย้อนหลังมิใช่กรณีประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ  
ทั้งไม่ปรากฏว่ารอบระยะเวลาบัญชี ปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ได้มีประกาศของอธิบดี  
หรือรัฐมนตรีให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการแต่อย่างใด การ  
ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงมิชอบขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา 18 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร และ ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึง 31 ธันวาคม 2528 เป็นเงิน 108,409 บาท และ 132,124 บาท ตามลำดับ โดยอ้างว่าโจทก์ไม่นำบัญชีหรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาให้เจ้าพนักงาน ประเมินตรวจสอบ จึงต้องประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอด รายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) และ ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของโจทก์ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ ตามมาตรา 18 ทวิ โดยประเมินภาษีจากดอกเบี๋ยค้างรับที่ปรากฏในงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวน 5,584,598.11 บาท คิดเป็นภาษี 184,291 บาท โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการ ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลของเจ้าพนักงาน ประเมินชอบแล้ว โจทก์เห็นว่าการประเมินภาษีอากรของจำเลยและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ไม่ชอบ กรณีภาษีการค้าโจทก์ใช้เกณฑ์เงินสดในการเสียภาษี เมื่อดอกเบี๋ย ค้างรับตามที่ปรากฏในงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2528 นั้น โจทก์ยังไม่ได้รับ การประเมินภาษีจากดอกเบี๋ยจึงเท่ากับเป็นการเปลี่ยนวิธีการเสียภาษีของโจทก์จาก เกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์สิทธิ์ การประเมินภาษีการค้า ตามมาตรา 18 ทวิ จะต้อง ประเมินเรียกเก็บก่อนถึงกำหนดยื่นรายการโจทก์ก็ยังไม่เป็นผู้ต้องเสียภาษีเพราะ โจทก์ยังไม่มีรายรับสำหรับดอกเบี๋ยค้างรับ จึงได้รับการยกเว้นไม่ให้นำมาถือเป็น รายรับตามมาตรา 73(3)(ก) การประเมินตามมาตรา 18 ทวิ จะต้องเป็นกรณีจำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร กรณีของโจทก์ไม่ปรากฏกรณีจำเป็นใดที่ จะต้องประเมินภาษีเพราะโจทก์มีภูมิลำเนาแน่นอน การออกหมายเรียกตรวจสอบ ตามมาตรา 87 ตริ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงไม่มีอำนาจประเมินตามมาตรา 18 ทวิ และไม่มีอำนาจประเมินภาษีบำรุงเทศบาลสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลโจทก์ ได้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่จำเป็นและเพียงพอแก่การตรวจสอบ

เพื่อคำนวณกำไรสุทธิแล้ว เจ้าพนักงานของจำเลยจึงไม่มีอำนาจประเมินตามมาตรา 71(1) ดอกเบี้ยค้างรับที่ปรากฏในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปี 2527 และ 2528 เป็นดอกเบี้ยค้างรับจึงไม่ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 39 มาตรา 65 จึงไม่ถือเป็นรายรับที่จะนำมาประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) ได้ และเป็นดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระติดต่อกันมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว เป็นที่คาดหมายได้แน่นอนว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2527 และ 2528 งบดุลของโจทก์มีดอกเบียจ่ายสูงกว่าดอกเบี้ยรับไม่มีสำนักงานเป็นกิจจะลักษณะผิดปกติของการดำเนินธุรกิจ เจ้าพนักงานของจำเลยจึงออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร แต่โจทก์ไม่นำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไปส่งมอบให้เจ้าพนักงานของจำเลยเพื่อตรวจจึงประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 71(1) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2527 และ 2528 เป็นเงินภาษี 108,409 บาท และ 132,124 บาท ตามลำดับและประเมินภาษีการค้าจากดอกเบี้ยค้างรับตามมาตรา 18 ทวิ เนื่องจากโจทก์กู้ยืมเงินมาโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงแต่ให้กู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมียอดดอกเบี้ยค้างรับสูง พฤติการณ์ส่อไปทางจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มิใช่เป็นการเปลี่ยนเกณฑ์เสียภาษีการค้าของโจทก์จากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์สิทธิ์และไม่ขัดต่อประมวลรัษฎากร มาตรา 79(3)(ก) เพราะโจทก์ไม่นำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไปให้เจ้าพนักงานของจำเลยตรวจสอบ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัดว่าดอกเบี้ยค้างรับนั้นโจทก์ได้รับชำระแล้วหรือไม่ การออกหมายเรียกได้ระบุเลขมาตราไว้เป็นเรื่องของบทมาตราที่ให้อำนาจออกหมายเรียกไม่ใช่บทมาตราที่ให้อำนาจประเมินภาษีอากร มาตราที่ใช้ในการประเมินภาษีอากรจะมีระบุไว้ในแบบแจ้งการประเมิน ส่วนภาษีบำรุงเทศบาลพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 ให้อำนาจเจ้าพนักงานของจำเลยประเมินเรียกเก็บได้ร้อยละ 10 ของภาษีการค้า ดังนั้นเจ้า

พนักงานของจำเลยจึงมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีบำรุงเทศบาลตามมาตรา 18 ทวิ ได้เช่นเดียวกับการประเมินภาษีการค้า ในส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เอกสารที่โจทก์ส่งให้เจ้าพนักงานของจำเลยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้และรายจ่ายที่ถูกต้องแท้จริงของโจทก์เป็นอย่างไร ในรอบระยะเวลาลงบัญชีปี 2527 และ 2528 โจทก์ได้นำดอกเบียที่ได้รับรวมทั้งที่อ้างว่ายังไม่ได้รับมาแสดงเป็นรายได้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงต้องถือว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ เมื่อเจ้าพนักงานของจำเลยได้ประเมินภาษีจากยอดดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการประเมินจากรายได้ที่โจทก์แสดงนั่นเอง ที่โจทก์อ้างว่าดอกเบียค้างรับเป็นดอกเบียที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระติดต่อกัน 6 เดือน และเป็นที่คาดหมายได้แน่นอนว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานโจทก์เพียงแต่กล่าวอ้างลอย ๆ และการแจ้งคำวินิจฉัยให้โจทก์ทราบเป็นเพียงแจ้งผลเท่านั้นหาจำต้องแจ้งรายละเอียดของเหตุผลไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าล่วงหน้าตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามหนังสือแจ้งภาษีการค้า ภ.ค.80ที่ ต.1037/3/07341 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 450ก./2533/2 ตามอุทธรณ์ของโจทก์เท่านั้น ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์มิได้อุทธรณ์จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประเมินภาษีการค้าล่วงหน้าตามมาตรา 18 ทวิ รับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่

1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 และวันที่ 1 มกราคม 2528 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 ต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโจทก์ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 18 ทวิ ประเภتهการค้า 12 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าจากดอกเบี้ยค้างรับที่เกิดขึ้นสำหรับวันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวน 5,584,598.11 บาท เป็นเงินภาษี 184,291 บาท โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าการประเมินและคำนวณภาษีของจำเลยที่เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ เป็นการประเมินภาษีอากรล่วงหน้าซึ่งจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการคือ (1) มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี (2) ต้องประเมินจากผู้ต้องเสียภาษีและ (3) ต้องทำการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการแต่กรณีของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าว เพราะไม่มีกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โจทก์ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องเสียภาษี และการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานจำเลยมิใช่การประเมินก่อนกำหนดยื่นรายการ พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรวินิจฉัยในหลักเกณฑ์ (3) ก่อนว่าการประเมินภาษีการค้าโจทก์ดังกล่าวเป็นการประเมินก่อนกำหนดยื่นรายการหรือไม่ เห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ บัญญัติว่า "ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษี ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษีและให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้" การประเมินตามบทบัญญัติของมาตรา 18 ทวิ ดังกล่าว จะต้องเป็นการประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการซึ่งประมวลรัษฎากรมาตรา 17 บัญญัติว่า "การยื่นรายการให้ยื่นภายในเวลาที่กำหนดไว้

ในหมวดว่าด้วยภาษีอากรต่าง ๆ และตามแบบแสดงรายการที่อธิบดีกำหนด" สำหรับ  
ภาษีการค้า ประมวลรัษฎากรบทมาตราที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นคือมาตรา 8 บัญญัติ  
ว่า "ให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าตามแบบที่อธิบดีกำหนดเป็นราย  
เดือนภาษี ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม" ซึ่งมาตรา 85 ทวิ บัญญัติว่า  
"เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเวลาเป็นอย่างอื่น แบบแสดงรายการการค้าที่ต้องยื่นตาม  
มาตรา 84 สำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป"มาตรา 86  
บัญญัติว่า "ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการตามส่วน 5ชำระภาษีภายในกำหนด  
เวลาตามมาตรา 85 ทวิ พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น" ยิ่งไปกว่านั้น  
กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ยังสามารถขยายหรือเลื่อนกำหนด  
เวลาออกไปอีก ถ้าเป็นกรณีที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรตามความจำเป็น  
แก่กรณีตามมาตรา 3 อัญญัติ จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแสดงว่ากำหนดเวลา  
ยื่นรายการนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้แน่นอน ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าจะมีรายรับที่  
จะต้องเสียภาษีการค้าหรือไม่ก็ตามก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือนภาษี  
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี และต้องยื่นตามแบบที่อธิบดีกำหนด  
หากมีรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าก็ให้ยื่นชำระพร้อมกับยื่นรายการภายในกำหนด  
เวลาดังกล่าวเช่นกัน กำหนดเวลายื่นรายการนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่ออธิบดี  
ของจำเลยหรือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลานั้นออกไปตาม  
มาตรา 3 อัญญัติ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ  
2528 ได้มีประกาศให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปกำหนดเวลายื่นแบบแสดง  
รายการการค้าในเดือนใดของรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ดังกล่าว  
จึงถึงกำหนดเวลายื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับเกิด  
ขึ้นหรือไม่ก็ตาม กำหนดเวลายื่นรายการค้าสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ  
2528 นั้น จึงถึงกำหนดแล้วก่อนการประเมิน กำหนดเวลายื่นรายการหาได้ขยายมา  
จนถึงปี พ.ศ. 2531 ไม่และตามมาตรา 18 ทวิ ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน

ประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการทั้งมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ยังบัญญัติให้ภาษีที่ประเมินเรียกเก็บดังกล่าว ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษีอีกด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่า เป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีตั้งแต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลายื่นรายการนั่นเอง เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลย ประเมินภาษีการค้ำดอกเบี๋ยค้างรับดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2531 โดยประเมินภาษีการค้ำสำหรับเดือนมกราคม 2527 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2528 จึงเป็นการประเมินหลังจากพ้นกำหนดเวลายื่นรายการการค้ำสำหรับเดือนภาษีในปี พ.ศ. 2527 และ 2528 ไปแล้ว และเป็นการประเมินย้อนหลังมิใช่ประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ จึงเป็นการประเมินที่ขัดต่อมาตรา 18 ทวิ โดยชัดแจ้ง ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าเมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับดอกเบี๋ย กำหนดเวลายื่นรายการจึงหาได้มีอยู่แล้ว ก่อนการประเมินไม่ และการประเมินภาษีกรณีนี้จึงเป็นการประเมินก่อนกำหนดเวลายื่นรายการนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์อื่น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1037/3/07341 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2531 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 450ก./2533/2 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2533 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงษ์-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ